

	DICTAMEN JURIDICO	Código	RF-RE-094
		Versión	1
	PROCESO: REGISTRO NACIONAL FORESTAL	Fecha de implementación:	Abril 2024

Dictamen No. 34-DJ-GGZ-1495-2025

Guatemala, 30 de Julio del 2025

Bryan Eduardo Sontay Colindres
Director Subregional III-4, EL PROGRESO
Instituto Nacional de Bosques -INAB-

Por este medio informo que se realizó un análisis de los documentos legales presentados en el expediente 3.4-PV-1458-3.2.1-2006 con No. de Registro : PV-1458; según solicitud de actualización en el Registro Nacional Forestal, en la categoría de Plantaciones Forestales subcategoría Plantaciones Voluntarias, solicitado por: Cementos Progreso, Sociedad Anonima a través de Representante Legal: Mario Estuardo Orellana Vitola a través de Mandatario: Carlos Alberto Briones Martinez, ubicado en Finca San Miguel, Rio Abajo Km. 46.5, Municipio de Sanarate, Departamento de El Progreso

Después de realizar el análisis de los documentos legales para este tipo de Registro y de la lectura del expediente sometido a la consideración de esta Delegación Jurídica establece lo siguiente:

ANTECEDENTES

- 1.Dictamen No.34-DJ-GGZ-1344-2025, de fecha 20/06/2025.
- 2.Constancia de recepción de enmiendas de fecha 25/07/2025.
- 3.Solicitud de actualización de empresas forestales, de fecha 09/07/2025.

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

Artículo 97.- Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligado a proporcionar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y el agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.

LEY FORESTAL. DECRETO 101-96. Del Congreso de la República de Guatemala.

ARTÍCULO 88.- Registro Nacional Forestal. Con el propósito de censar las tierras cubiertas de bosques y de vocación forestal, así como de ejercer un control estadístico de las actividades técnicas y económicas sobre la materia, se crea a cargo del INAB el Registro Nacional Forestal, en el que se inscribirán de oficio o a petición de parte, según sea el caso:

- a) Todos los bosques y tierras de vocación forestal, cualquiera que sea su régimen de propiedad, con expresión detallada de los bosques existentes y los datos de registro de la propiedad de las tierras y de la matrícula fiscal.
- b) Los aserraderos urbanos y rurales, manuales o mecánicos, destiladores de resina, impregnadoras, procesadoras de celulosa y papel, carpinterías, fábricas de productos semielaborados o totalmente elaborados y demás industrias similares que utilicen como materia prima productos forestales;
- c) Las personas que se dediquen a repoblación forestal;
- d) Las personas que realicen actividades de exportación o importación de productos forestales, cualesquiera sea su estado;
- e) Las personas que se dediquen a la producción de resinas, látex y otros productos del bosque;
- f) Los viveros forestales de todo el país;
- g) Los productores y exportadores de semillas forestales;
- h) Los profesionales y técnicos que actúen como Regentes Forestales indicados en el artículo 50 de esta ley; e,
- i) Las instituciones, organizaciones y asociaciones relacionadas con la investigación, extensión y capacitación en el área forestal y/o agroforestal.

La constancia de registro correspondiente será extendida sin costo alguno a las personas individuales o jurídicas comprendidas en este artículo, quienes en todo caso están obligadas a proporcionar la información que sea requerida.

REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL FORESTAL. Aprobado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques, mediante Acta No. JD.19.2023 CUARTO, de fecha veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés.

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Nacional Forestal.

Artículo 3. Definiciones.

...Inscripción: Acción de inscribir ante el Registro Nacional Forestal las actividades sobre la materia forestal, las cuales pueden ser:

a)A petición de parte: Es la que se realiza a requerimiento de la persona individual o jurídica a quien le asiste el derecho.

b)De oficio: Es la que se realiza como parte de un proceso administrativo sin necesidad de ningún requerimiento.

ARTÍCULO 4. Registro Nacional Forestal. El Registro Nacional Forestal podrá denominarse RNF y es el encargado de regular, aplicar y controlar los procesos de inscripción y actualización de las actividades técnicas y económicas en materia forestal, de conformidad con el Artículo 88 del Decreto Número 101-96 del Congreso de la República, Ley Forestal y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 12. Categorías del RNF. Para los efectos de inscripción y actualización en el RNF de las actividades técnicas y económicas sujetas de registro, se clasifican en las categorías y subcategorías siguientes:

... b) Plantaciones Forestales:

b.1. Voluntarias; y,

b.2. Obligatorias;

- c) Plantaciones de árboles frutales
- d) Sistemas Agroforestales:

- d.1. Árboles asociados con cultivos agrícolas permanentes;
- d.2. Árboles asociados con cultivos agrícolas anuales o bianuales;
- d.3. Árboles asociados con pasto (Silvopastoriles); y,
- d.4. Huertos familiares mixtos.:

ARTÍCULO 13. Requisitos de Inscripción a petición de parte. Para la inscripción en el Registro Nacional Forestal a petición de parte, se debe presentar formulario de solicitud emitido a través del SERNAF según la categoría y subcategoría que corresponda adjuntando la documentación siguiente:

a) Plantaciones Forestales Voluntarias, Plantaciones de Árboles Frutales, Sistemas Agroforestales y Fuentes Semilleras y de Material Vegetativo. a.1. Certificación emitida por el Registro General de la Propiedad o copia autenticada de la misma, en la que consten las anotaciones y gravámenes de los bienes inmuebles; este documento no debe exceder de ciento veinte (120) días calendario de haber sido extendida con relación a la fecha de presentación de la solicitud. En caso, que el bien inmueble no esté inscrito en el Registro General de la Propiedad, se podrá aceptar, otro documento legal que acredite la posesión. a.2. Copia del documento personal de identificación del propietario o representante legal, según corresponda; a.3. Cuando proceda, copia legalizada del nombramiento de representante legal, inscrito en el Registro correspondiente; y, a.4. Polígono georeferenciado a registrar, en coordenadas GTM. Para el caso de que los propietarios de Fuentes Semilleras y de Material Vegetativo autoricen a terceros la inscripción y el uso de éstas, podrán ser inscritas por la persona interesada presentando para el efecto, contrato suscrito entre las partes. En el caso de plantaciones o sistemas agroforestales provenientes de incentivos Forestales, bastará con adjuntar la solicitud respectiva. Es requisito de inscripción de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales tener como mínimo un año de haber sido establecidas y cumplir con los parámetros y lineamientos técnicos vigentes.

ARTICULO 18. Actualización en el RNF.

Toda modificación o actualización de oficio o a petición de parte, debe constar su anotación en el SERNAF.

Cuando exista reducción del área inscrita en el RNF por desmembración, se modificará de oficio el registro del área original.

ARTICULO 19. Actualización periódica.

En todas las categorías para mantener la condición de activo en el RNF, se establece una vigencia máxima de cinco (5) años, prorrogables por el mismo periodo.

Se exceptúa la categoría de Bosques naturales y Tierras de vocación forestal, cuya vigencia será de acuerdo a la actualización de los mapas temáticos correspondientes; así mismo para Plantaciones Voluntarias y Sistemas Agroforestales, que tendrán una vigencia de 10 años, prorrogables por el mismo periodo.

El INAB establecerá los montos que se deben cobrar para la inscripción o actualización en el RNF. Para los casos de las categorías plantaciones forestales, plantaciones de árboles frutales y sistemas agroforestales, los montos serán establecidos según los rangos de áreas.

ARTICULO 20. Requisitos de actualización.

Para la actualización en el Registro Nacional Forestal a petición de parte o de oficio, debe presentar el formulario según categoría y subcategoría, adjuntando la documentación siguiente:

- a) Informe técnico para las categorías de: Bosques Naturales bajo manejo, Plantaciones Forestales, Plantaciones de árboles frutales, Sistemas Agroforestales y Fuentes Semilleras y de material vegetativo;
- b) Constancia de colegiado activo vigente, para profesionales inscritos en la categoría de Técnicos y Profesionales que se dedican a la actividad forestal; y,
- c) Documentación legal que ampare la modificación respectiva, cuando corresponda.

d) Certificación emitida por el Registro General de la Propiedad o copia autenticada de la misma, en la que consten las anotaciones y gravámenes de los bienes inmuebles; este documento no debe exceder de ciento veinte (120) días calendario de haber sido extendida con relación a la fecha de presentación de la solicitud. En caso, que el bien inmueble no esté inscrito en el Registro General de la Propiedad, se podrá aceptar, otro documento legal que acredite la posesión.

CITA DE LEYES: Artículo 88 inciso b) de la ley Forestal Decreto 101-96; y artículos 1; 2; 4; 5; 12; 13 de la Resolución de Junta Directiva del INAB JD.01.19.2023 Reglamento del Registro Nacional Forestal, emitida mediante Acta No. JD.07.2019 Quinto, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve.

Notifíquese al interesado. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala

ANÁLISIS

Considerando que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República de Guatemala la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, mismo que según la Corte de Constitucionalidad es entendido de la siguiente manera: "... El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2º. de la Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental..." Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00, sentencia: 10-07-01."

En ese sentido de ideas, el Estado al otorgar incentivos forestales a través del Instituto Nacional de Bosques –INAB-, en coordinación con el Ministerio de Finanzas –MINFIN- conforme a la ley; contribuye efectivamente al mandato constitucional que declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación del país y conservación de los bosques naturales, los cuales deben cumplir con los requisitos de aprobación previamente establecidos.

OPINIÓN JURÍDICA

Luego del análisis efectuado en el expediente con número 3.4-PV-1458-3.2.1-2006, esta Delegación Jurídica considera que se cumple con el previo requerido mediante el Dictamen No.34-DJ-GGZ-1344-2025, de fecha 20/06/2025, con lo cual se llenan los requisitos documentales para este tipo de trámite, por lo tanto la suscrita recomienda PROCEDENTE, para continuar con las gestiones administrativas correspondientes, para la Actualización de la Empresa en el Registro Nacional Forestal.

Envío el presente documento para continuar con el trámite del expediente administrativo.

Gladis Garcia Zuniga
Delegada(o) Jurídico(a)

Fecha y hora 30-07-2025 09:49